Stroomschema – Risicocategorie (Art. 2, 3, 5, 6, 50 en bijlage I, III AI-verordening)

Dit schema toont de logica om de risicocategorie van een AI-systeem te bepalen volgens artikel 2, 3, 5, 6, 50 en bijlage I, III van de AI-verordening, met de Bijlage I veiligheidscomponent-/productcontrole, de Artikel 6(1) conformiteitsbeoordeling door een derde partij, het biometrische gegevens-scherm, de Overweging 54 uitzondering voor cybersecurity en bescherming van persoonsgegevens, het Artikel 50 transparantie-scherm, de hoog-risico-domeinen van Bijlage III, de screening van verboden praktijken uit Artikel 5(1)(a) en (c) en het Artikel 2 uitzonderingenscherm met de classificatieregels van Artikel 6. De volledige vragen zijn te vinden in de AI AQT tool zelf.

V1 · Art. 6(1) · Bijlage I
Is het AI-systeem bedoeld als veiligheidscomponent van een product, of zelf een product, onder de harmonisatiewetgeving van Bijlage I?
Geen van de bovenstaande
Bijlage I – Afdeling A richtlijn
Bijlage I – Afdeling B verordening
V2 · Art. 6(1) Afdeling A – conformiteits-beoordeling door derde partij vereist?
V2 · Art. 6(1) Afdeling B – conformiteits-beoordeling door derde partij vereist?
Ja
Nee
Ja
Nee
Hoog-risico AI-systeem Bijlage I – Afdeling A (Art. 6(1); volledige Art. 8-17, conformiteitsbeoordeling, registratie, monitoring na het in de handel brengen)
Hoog-risico AI-systeem Bijlage I – Afdeling B (Art. 6(1), Art. 102-109, Art. 112; sectorale verordening regelt gedetailleerde verplichtingen)
V3 · Bijlage III(1) Maakt het AI-systeem gebruik van biometrische gegevens?
Ja
V4 · Bijlage III(1.1) Waarvoor worden biometrische gegevens gebruikt?
Identificatie op afstand
Gezichtsherkenningsdatabase
Categorisering (labelen)
Emoties of intenties
Ander doel
Nee
V5 · Art. 5(1)(e) Grootschalige scraping van gezichtsafbeeldingen?
Ja
Nee
V6 · Art. 5(1)(h) · Bijlage III(1) Alleen verificatie of authenticatie?
Ja
Nee
V7 · Art. 5(1)(h) · Bijlage III(1.2) Openbare veiligheid of wetshandhaving?
Ja
Nee
V7-exceptions · Art. 5(2)-(3) Slachtofferzoektocht, FRIA, EU-registratie en rechterlijke machtiging allemaal aanwezig?
Alle 4 waarborgen aanwezig
Niet allemaal aanwezig
V8 · Art. 5(1)(g) · Bijlage III(1) Schat ras, etniciteit, overtuigingen, seksleven, enz.?
Ja
Nee
V9 · Art. 5(1)(f) · Bijlage III(1) Gebruikt op de werkplek of in het onderwijs?
Ja
Nee
V10 · Overweging 54 Uitsluitend voor cybersecurity / bescherming persoonsgegevens?
Ja
Nee
V11 · Art. 50 · Art. 3(60) · Overweging 134 Welke Artikel 50 transparantie-scenario's zijn van toepassing? (meervoudige keuze)
Interactie
Genereren van synthetische audio-, beeld-, video- of tekstinhoud
Genereren of manipuleren van beeld-, audio-, video- of tekstinhoud van algemeen belang
Categorisering of emotieherkenning op basis van biometrische gegevens
Geen van de bovenstaande
V12 · Art. 5 Niet-instemmend vervalst naaktbeeld (nudificatie)?
Ja
Nee
V13 · Bijlage III Valt het AI-systeem binnen een Bijlage III-domein?
Kritieke fysieke en digitale infrastructuur
Onderwijs of beroepsopleiding
Arbeid of HR
Overheidsuitkeringen of publieke diensten
Krediet, verzekering of nooddiensten
Wetshandhaving
Migratie, asiel of grensbeheer
Rechtspraak
Verkiezingen of democratische processen
Geen van de bovenstaande
V14 · Bijlage III(2.4) Veiligheidsfunctie?
Ja
Nee
V15 · Bijlage III(2.5) Cyberbeveiligingssysteem?
Ja
Nee
V15-cer · Bijlage III(2.6) Gebruikt door een entiteit die kritiek is onder de CER-richtlijn?
Ja
Nee
V16 · Bijlage III(3.uses) Onderwijscontext?
Een hoog-risico-optie
Geen van de bovenstaande
V17 · Bijlage III(4.uses) Arbeidsgebruik?
Hoog-risico-optie
Geen van de bovenstaande
V18 · Bijlage III(4.monitor) Monitort of evalueert het AI-systeem de prestaties of het gedrag van werknemers?
Ja
Nee
V20 · Bijlage III(5.decision) In-aanmerking-komen of dienstbeslissing?
Ja
Nee
V21 · Bijlage III(5.private) Kredietwaardigheid, verzekerings-prijzen of nood-triage?
Krediet / verzekering / nood
Geen van de bovenstaande
V22 · Art. 5 · Bijlage III(6) Voorspelt risico op (herhaling van) strafbaar feit?
Ja – recidiverisico
Nee
V22-follow-up · Art. 5(1)(d) Uitsluitend gebaseerd op profilering of persoonlijkheids-kenmerken?
Ja – uitsluitend profilering
Nee – ook objectieve feiten
V23 · Bijlage III(6.uses) Overige wetshandhavings-doeleinden?
Hoog-risico-optie
Geen van de bovenstaande
V24 · Bijlage III(7.uses) Polygraaf, risico of asielverwerking?
Polygraaf / risico / asiel
Geen van de bovenstaande
V25 · Bijlage III(7.4) Detectie, herkenning of identificatie van personen?
Ja
Nee
V26 · Bijlage III(7.5) Alleen verificatie reisdocument?
Ja – alleen paspoort
Nee
V27 · Bijlage III(8.2) Alleen administratieve ondersteuning?
Ja – alleen administratie
Nee
V28 · Bijlage III(8.elections) Beïnvloedt verkiezingsuitkomst of -gedrag?
Ja
Nee
V29 · Art. 5(1)(a) Subliminale of manipulatieve technieken?
Ja
Nee
V30 · Art. 5(1)(a) Mogelijke negatieve gevolgen?
Ja
Nee
V31 · Art. 5(1)(c) Score op sociaal gedrag of kenmerken met nadelige behandeling?
Ja
Nee
V32 · Art. 5(1)(c) Niet-gerelateerde context of disproportioneel?
Ja
Nee
Uitzonderingenscherm · Art. 2 Onderzoek, defensie of nationale veiligheid?
Onderzoek / defensie / nationale veiligheid
Geen van de bovenstaande
Uitzonderingenscherm · Art. 2 Onderzoek, defensie of nationale veiligheid?
Onderzoek / defensie / nationale veiligheid
Geen van de bovenstaande
V33 · Art. 6(3) Automatisch kenmerken, gedrag of aspecten evalueren of voorspellen?
Ja
Nee
V34 · Art. 6(3) Beperkte procedurele of voorbereidende taak?
Procedureel / verbeteren / voorbereidend
Besluitvormings-patronen
Nee
V35 · Art. 6(3) Menselijke beoordeling voltooid, uitsluitend ex-post vergelijking, en geen vervanging van die beoordeling?
Alle 3 scenario's van toepassing
Niet allemaal van toepassing
Verboden + mogelijke uitzondering (Art. 2 · Art. 5(2)-(3))
Verboden AI-systeem (Art. 5)
Geen vereisten (Art. 5, 6)
Hoog-risico + mogelijke uitzondering (Art. 2, 6(3))
Hoog-risico AI-systeem (Art. 6 + Bijlage III)